



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosef Erikson Sigiرو Anak Dari Salam Sigiرو
2. Tempat lahir : Sungai Rumbai
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Kost Pondok Lawu Kamar no. 4 Jln. Nangka III no. 254 A, RT. 013 RW. 067, Sanggarahan Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab Sleman, DIY
Alamat KTP : Jorong Balai Timur Rt/ RW :-/ Kel. Sungai Rumba Timur, Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yosef Erikson Sigiرو Anak Dari Salam Sigiرو ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/III/2021/BNNP DIY tanggal 1 Maret 2021 terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;

Terdakwa Yosef Erikson Sigiرو Anak Dari Salam Sigiرو diperpanjang Penangkapan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/4.a/III/2021/BNNP DIY tanggal 4 Maret 2021 terhitung sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Terdakwa Yosef Erikson Sigiرو Anak Dari Salam Sigiرو ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Jhon Fredy Manik, SH, 1. Amirudin Rohmat, SH, MH, 3. Siko Aryo Widiyanto, SH, 4. Akhmad Sobirin, SH Advokat pada JFM & Partners beralamat di Jl. Pada Galak Nomor 21 Sanur Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2021 dibawah Nomor Register : 463/Pid/VI/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO bersalah melakukan tindak pidana : penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dan 02 (dua) bulan dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 91 gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan ke dalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE.
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675
 - e. 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan/pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa ingin menyelesaikan kuliahnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Kost Pondok Lawu Kamar no. 4 Jln Nangka III no. 254 A, RT. 013 RW. 067, Sanggarahan Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab Sleman, DIYatau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIROpada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram. Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Bahwa BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akanada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Yogyakarta, kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 Wib petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus paling luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI,

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,

- 1 (satu) unit Handphone merk I phone 6s warna silver dengan nomor

sim card 087837557675, dan

- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.

Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian paket Narkoba Gol I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwabersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas BNNP DIY sebelum sempat menggunakannya.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membeli Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : 441/00758 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, SpPK,M.Kes, Chintya Yuli Astuti,S.Farm, Apt dan FX Listanto,ST,MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 91,47 Gram disimpulkan mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomorurut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Kost Pondok Lawu Kamar no. 4 Jln Nangka III no. 254 A, RT. 013 RW. 067, Sanggarahan Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab Sleman, DIYatau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIROpada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram. Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Bahwa BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akanada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Yogyakarta, kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 Wib petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,

- 1 (satu) buahkartu ATM Bank BRI,
- 1 (satu) buahbukutabungan Bank BRI,
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian paket Narkotika Gol I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas BNNP DIY sebelum sempat menggunakannya.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor: 441/00758 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, SpPK, M. Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan FX Listanto, ST,MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 91,47 Gram disimpulkan mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Kost Pondok Lawu Kamar no. 4 Jln Nangka III no. 254 A, RT. 013 RW. 067, Sanggarahan Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab Sleman, DIY atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram. Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Bahwa BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akan ada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Jogjakarta, kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 Wib petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus paling luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.

Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian paket Narkoba Gol I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas BNNP DIY sebelum sempat menggunakannya.

Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah daun ganja dilinting dalam kertas tembakau kemudian dibakar dan dihisap layaknya orang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok. Bahwa Terdakwa mengaku tujuan membeli ganja ini dengan maksud akan digunakan atau konsumsi sendiri dan sebagai persediaan selama tinggal di Sleman Yogyakarta, sampai selesai Menyusun skripsi.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : 441/00758 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, SpPK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan FX Listanto, ST, MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 91,47 Gram disimpulkan mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Resume Assesmen Medis tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani dr. Windy Elfasari terhadap Yosef Erikson Sigiرو dengan hasil resume assesmen adalah adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja dengan pola pemakaian teratur pakai untuk rekreasi dan direkomendasi menjalankan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan selama 6 bulan di Klinik Seger waras BNNP DIY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diky Fridehan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
 - Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saya dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan;
 - Bahwa awalnya dari informasi dari Pusat ada peredaran Narkoba Jenis Ganja yang dikirim melalui jasa paket JNE, bahwa akan ada paket yang mencurigakan yang diduga Narkoba Jenis Ganja dari Sumatera Utara menuju Sleman D.I. Yogyakarta, kemudian kami melakukan penyelidikan melalui ekspedisi yang dijadikan sarana

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman paket tersebut, selanjutnya diketahui Terdakwa sesuai nama penerima paket dimaksud, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram. Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Bahwa BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akan ada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Jogjakarta, kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 Wib petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat diketemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastic bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastic hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI,
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.
- Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut Pengakuannya Terdakwa telah melakukan pembelian paket Narkotika Gol I jenis ganja pada Sdr Viktor Sinaga sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama teman – teman di Sungai Rumbai

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang. ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor: 441/00758 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, SpPK,M.Kes, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan FX Listanto, ST,MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 91,47 Gram disimpulkan mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa paket Narkoba Jenis Ganja tersebut dibuka di kamar Terdakwa;

- Bahwa Sikap Terdakwa pada waktu diamankan kooperatif dan mengakui telah membeli Narkoba Jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa Tulisan paket tersebut "pakaian" ;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut sejak masih SMU ;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi BNNP D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa paket Narkoba Jenis Ganja tersebut diletakkan di rumah kost Terdakwa Pondok Lawu Kamar Nomor 4 Jln Nangka III Nomor : 254 A, RT.013/RW.067 Sanggrahan, Kel. Maguwoharjo, Kab. Sleman. Prov. D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa yang mengantar paket Narkoba Jenis Ganja tersebut kurir dari JNE ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan paket Narkoba Jenis Ganja tersebut di bawah kasur ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa bukan apoteker ;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa rencananya Paket Narkoba Jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa di kamar Terdakwa tidak ditemukan sisa Narkoba Jenis Ganja tersebut ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Viktor Sinaga adalah teman sekolah Terdakwa pada waktu masih di Sumatera Utara ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak direhabilitasi karena melebihi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga kami tidak merekomendasikan untuk direhabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa termasuk pengguna aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di test urine karena itu kewenangan penyidik ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dilakukan assessment medis ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Eka Agung Sarwoedi Wibowo, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut;
- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saya dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa awalnya dari informasi dari Pusat ada peredaran Narkoba Jenis Ganja yang dikirim melalui jasa paket JNE, bahwa akan ada paket yang mencurigakan yang diduga Narkoba Jenis Ganja dari Sumatera Utara menuju Sleman D.I. Yogyakarta, kemudian kami melakukan penyelidikan melalui ekspedisi yang dijadikan sarana pengiriman paket tersebut, selanjutnya diketahui Terdakwa sesuai nama penerima paket dimaksud, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram. Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Bahwa BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akan ada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Jogjakarta, kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 Wib petugas ekspedisi JNE

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat diketemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastic bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastic hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,
- 1 (satu) buahkartu ATM Bank BRI,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.
- Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut Pengakuannya Terdakwa telah melakukan pembelian paket Narkoba Gol I jenis ganja pada Sdr Viktor Sinaga sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor: 441/00758 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, SpPK,M.Kes, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan FX Listanto, ST,MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 91,47 Gram disimpulkan mengandung Ganja (THC)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa paket Narkoba Jenis Ganja tersebut dibuka di kamar Terdakwa;

- Bahwa Sikap Terdakwa pada waktu diamankan kooperatif dan mengakui telah membeli Narkoba Jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa Tulisan paket tersebut "pakaian" ;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut sejak masih SMU ;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi BNNP D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa paket Narkoba Jenis Ganja tersebut diletakkan di rumah kost Terdakwa Pondok Lawu Kamar Nomor 4 Jln Nangka III Nomor : 254 A, RT.013/RW.067 Sanggrahan, Kel. Maguwoharjo, Kab. Sleman. Prov. D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa yang mengantarkan paket Narkoba Jenis Ganja tersebut kurir dari JNE ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan paket Narkoba Jenis Ganja tersebut di bawah kasur ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa bukan apoteker ;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa rencananya Paket Narkoba Jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa di kamar Terdakwa tidak ditemukan sisa Narkoba Jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa Sdr. Viktor Sinaga adalah teman sekolah Terdakwa pada waktu masih di Sumatera Utara ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa tidak direhabilitasi karena melebihi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga kami tidak merekomendasikan untuk direhabilitasi ;

- Bahwa Terdakwa termasuk pengguna aktif;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di test urine karena itu kewenangan penyidik ;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dilakukan assessment medis ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Bambang Sidik Pramono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saya dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa awalnya dari informasi dari Pusat ada peredaran Narkoba Jenis Ganja yang dikirim melalui jasa paket JNE, bahwa akan ada paket yang mencurigakan yang diduga Narkoba Jenis Ganja dari Sumatera Utara menuju Sleman D.I. Yogyakarta, kemudian kami melakukan penyelidikan melalui ekspedisi yang dijadikan sarana pengiriman paket tersebut, selanjutnya diketahui Terdakwa sesuai nama penerima paket dimaksud, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram. Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Bahwa BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akan ada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Jogjakarta, kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 Wib petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat diketemukan berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastic bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastic hitam dengan bungkusan paling luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,
 - 1 (satu) buahkartu ATM Bank BRI,
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.
- Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut Pengakuannya Terdakwa telah melakukan pembelian paket Narkotika Gol I jenis ganja pada Sdr Viktor Sinaga sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor: 441/00758 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, SpPK,M.Kes, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan FX Listanto, ST,MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 91,47 Gram disimpulkan mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa paket Narkoba Jenis Ganja tersebut dibuka di kamar Terdakwa;
- Bahwa Sikap Terdakwa pada waktu diamankan kooperatif dan mengakui telah membeli Narkoba Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa Tulisan paket tersebut “pakaian” ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut sejak masih SMU ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi BNNP D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa paket Narkoba Jenis Ganja tersebut dialamatkan di rumah kost Terdakwa Pondok Lawu Kamar Nomor 4 Jln Nangka III

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 254 A, RT.013/RW.067 Sanggrahan, Kel. Maguwoharjo, Kab.

Sleman. Prov. D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa yang mengantar paket Narkoba Jenis Ganja tersebut kurir dari JNE ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan paket Narkoba Jenis Ganja tersebut di bawah kasur ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa bukan apoteker ;

;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa rencananya Paket Narkoba Jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa dikamar Terdakwa tidak ditemukan sisa Narkoba Jenis Ganja tersebut ;

- Bahwa Sdr. Viktor Sinaga adalah teman sekolah Terdakwa pada waktu masih di Sumatera Utara ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa tidak direhabilitasi karena melebihi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga kami tidak merekomendasikan untuk direhabilitasi ;

- Bahwa Terdakwa termasuk pengguna aktif;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di test urine karena itu kewenangan penyidik ;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dilakukan assessment medis ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi MINSAHARI SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyaksikan petugas BNNP DIY mengamankan seorang laki-laki dimaksud pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Kost Pondok Lawu Kamar no. 4 Jln Nangka III no. 254 A, RT. 013 RW. 067, Sanggarahan Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab Sleman, DIY. Laki-laki yang diamankan oleh petugas BNNP DIY tersebut adalah sdr. YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO lahir Sungai Rumbai, 08 Oktober 1994, Laki-laki, Katholik, WNI, Alamat sesuai KTP : Jorong Balai Timur Rt/ RW :-/ Kel. Sungai Rumba Timur, Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan alamat tinggal : Rumah Kost Pondok Lawu Kamar no. 4 Jln Nangka III no. 254 A, RT. 013 RW. 067, Sanggarahan Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab Sleman, DIY.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family dengan sdr. YOSEF ERIKSON SIGIRO ANAK DARI SALAM

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIRO, dan saat kejadian tersebut petugas mengamankan beberapa barang, dan paket yang diduga narkoba diamankan dari sdr. YOSEF ERIKSON SIGIRO ANAK DARI SALAM SIGIRO yang ditunjukkan dan diserahkan oleh sdr. YOSEF ERIKSON SIGIRO ANAK DARI SALAM SIGIRO sendiri.

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang diamankan petugas BNNP DIY dari sdr. YOSEF ERIKSON SIGIRO ANAK DARI SALAM SIGIRO, antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan ke dalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus paling luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.
- Bahwa setahu saksi barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan ke dalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus paling luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau adalah milik dan dalam kuasa tersangka yang lalu diserahkan kepada petugas BNNP DIY pada saat penangkapan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan terdakwa memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa benar terdakwa telah menanda tangani berita acara tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terakwa telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saya dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkoba Jenis Ganja lewat Sdr. Viktor Sinaga pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menggunakan handphone saya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram. dengan harga sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 WIB petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut di rumah kost saya dengan alamat Pondok Lawu Kamar Nomor 4 Jln Nangka III Nomor : 254 A, RT.013/RW.067 Sanggrahan, Kel. Maguwoharjo, Kab. Sleman. Prov. D.I. Yogyakarta, kemudian terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kost, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap saya. Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat diketemukan berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastic bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastic hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,
 - 1 (satu) buahkartu ATM Bank BRI,
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.
- Selanjutnya saya dibawa ke Kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli paket Narkotika Gol I jenis ganja pada Sdr Viktor Sinaga sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020, saya bersama teman

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir saya membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut karena saya sedang mengerjakan skripsi dan pada waktu itu saya sedang putus dengan pacar saya, sehingga saya merasa tidak ada tekanan pada waktu mengerjakan skripsi ;
- Bahwa Cara mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut seperti merokok dengan cara dilinting dengan menggunakan kertas sigaret, terus dibakar ;
- Bahwa paket Narkoba Jenis Ganja tersebut dibuka di kamar saya;
- Bahwa biasanya 100 gram Narkoba Jenis Ganja bisa jadi sekitar 50 linting ;
- Bahwa Narkoba Jenis Ganja tidak saya campur dengan tembakau ;
- Bahwa sehari terdakwa bisa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut sebanyak 3 Linting ;
- Bahwa reaksi terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut rasanya lebih tenang dan lebih rileks ;
- Bahwa terdakwa tidak menjual Narkoba Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak membuat sayur Narkoba Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu menyimpan dan mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut di larang pemerintah ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Mahasiswa ;
- Bahwa sekarang orang tua saya tahu bahwa saya mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa pengirim paket Narkoba Jenis Ganja tersebut atas nama riki, tetapi sebenarnya pengirimnya Sdr. Viktor Sinaga ;
- Bahwa Sdr. Viktor Sinaga adalah teman sekolah saya pada waktu Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa keterangan tulisan paket Narkoba Jenis Ganja tersebut "pakaian" ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut akhir bulan Desember 2020 ketika sedang libur Natal di kampung halaman saya di Sumatera Barat ;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengonsumsi paket Narkoba Jenis Ganja tersebut, karena keburu diamankan Petugas BNNP D.I. Yogyakarta ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut pada akhir bulan Desember 2020 dengan teman-teman dikampung halaman terdakwa sebanyak 2 garis/200 gram, pembelian dengan cara patungan dan saya patungan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai uang untuk membeli paket Narkoba Jenis Ganja tersebut dari hasil mengumpulkan uang, karena pada waktu Natalan terdakwa diberi uang oleh keluarga-keluarga terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja sejak masih Sekolah Menengah Pertama, tetapi pada waktu Sekolah Menengah Umum saya berhenti, kemudian mulai lagi pada pertengahan tahun 2020 ;
- Bahwa pekerjaan orang tua saya swasta di Sumatera Barat ;
- Bahwa sejak Sekolah Menengah Pertama sudah mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut karena didaerah saya mudah mendapatkan Narkoba Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa sembunyi-sembunyi membeli Narkoba Jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja lagi karena ingin memakai lagi ;
- Bahwa reaksi terdakwa setelah tidak mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut rasanya lebih nyaman ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastic bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastic hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE, 1 (satu) buahkartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau;
- Bahwa terdakwa kenal Narkoba Jenis Ganja karena dari lingkungan ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa konsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah daunnya sedangkan batang dan bijinya tidak saya konsumsi ;
- Bahwa terdakwa sedang Cuti Kuliahnya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa harapan terdakwa akan lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja ;
- Bahwa terdakwa masih ingin menyelesaikan kuliah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan ke dalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI
4. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675
5. 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Bahwa BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akan ada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Jogjakarta ;
- Bahwa kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



13.45 Wib petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut

;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan ke dalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian paket Narkoba Gol I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas BNNP DIY sebelum sempat menggunakannya.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis ganja terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang, atau Surat ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO** yang didakwa oleh Penuntut Umum dimana setelah dicocokkan dengan identitas dan surat dakwaan ternyata sesuai, diakui dan dibenarkan sebagai

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehat jasmani dan rohani, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya **Terdakwa YOSEF ERIKSON SIGIRO anak dari SALAM SIGIRO** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 menghubungi temannya yaitu Viktor Sinaga menggunakan handphone miliknya Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675 untuk memesan ganja melalui media whatsapp sebanyak 100 Gram ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui ATM LINK ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga dan paket ganja akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa di wilayah Jogjakarta akan ada kiriman dari Sumatera Barat masuk wilayah Jogjakarta, kemudian tim dari BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.45 Wib petugas ekspedisi JNE mengantarkan paket ganja tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di balik Kasur kamar kostnya, tidak lama kemudian Tim dari BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa diketemukan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 105 (seratus lima) gram yang dikemas menggunakan plastic bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan kedalam plastic bening dan dibungkus plastic hitam dengan bungkus luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI,
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675, dan
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian paket

Narkotika Gol I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir membeli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 transfer melalui kartu ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang diterima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas BNNP DIY sebelum sempat menggunakannya. Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis mendapatkan paket ganja awalnya kenal saudara Viktor Sinaga sejak SMP dan saudara Viktor Sinaga mengetahui Terdakwa sebagai pengguna Narkoba jenis Ganja, kemudian dia menawarkan paket narkoba jenis ganja yang harga lebih murah dari yang Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa tergiur karena mendapatkan harga yang lebih murah dan juga saudara Viktor Sinaga meyakinkan Terdakwa bahwa transaksi tersebut akan lancar, kemudian Terdakwa pertama kali membeli sebanyak 1 garis seharga Rp 500.000 pada bulan Juni 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa Bersama teman – teman di Sungai Rumbai membeli ganja pada saudara Viktor Sinaga sebanyak 2 garis seharga Rp 500.000, terakhir Terdakwa beli pada bulan Februari 2021 seharga Rp 950.000 Terdakwa transfer melalui ATM BRI ke rekening BRI 2261-01-009985-50-6 a.n Viktor Sinaga hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dan barang Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 kemudian Terdakwa tertangkap sebelum sempat menggunakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tujuan membeli ganja ini dengan maksud Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan sebagai

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan selama tinggal di Sleman Yogyakarta, sampai selesai Menyusun skripsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sejak tahun 2012 dan terakhir kali menggunakan pada hari jumat tanggal 25 bulan desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor: 441/00758 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan FX Listanto, ST, MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 91,47 Gram disimpulkan mengandung Ganja (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Assesmen Medis tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani dr. Windy Elfasari terhadap Yosef Erikson Sigiro dengan hasil resume assesmen adalah adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja dengan pola pemakaian teratur pakai untuk rekreasi dan direkomendasi menjalankan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan selama 6 bulan di Klinik Seger waras BNNP DIY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonana/Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa ingin menyelesaikan kuliahnya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 91 gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan ke dalam plastik bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkus paling luar adalah plastik bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE.
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675
- e. 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan masih bisa memperbaiki diri
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih kuliah
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF ERIKSON SIGIRO** anak dari **SALAM SIGIRO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 91 gram yang dikemas menggunakan plastik bening dan dibungkus aluminium foil kemudian dililit menggunakan kaos putih bercorak hijau dan dimasukkan ke dalam plastic bening dan dibungkus plastik hitam dengan bungkusannya paling luar adalah plastic bening yang ditempelkan alamat tujuan dan resi JNE.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan nomor sim card 087837557675
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi beberapa kertas tembakau Dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nasrulloh, S.H. , Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Budi Sulistiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nasrulloh, S.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Yyk